

及意定性审查要求，均系审查其是否违反勤勉义务的必要性依据。

其次，是否尽到合理注意义务的审查应包含普通职责和特殊监督职责。程序非正当性系认定违反勤勉义务的必要条件之一，但程序正当并不必然可以认定高管已经尽到勤勉义务，同时应从行为上审查高管是否尽到履职审慎义务，即通常合理注意。此审慎义务的通常合理范围既包含高管基于意定规则而明确的职责，亦应包含高管基于掌握公司主要执行权而衍生的其应当知晓的、足以引起合理怀疑的特殊监督职责。该特殊监督职责是履责勤勉的一种补充形态，必须根据公司的经营范围、管理模式、行业惯例、交易习惯等实际运营和管理情况予以分析，不可随意作出责任设定或者泛化责任区间，只有在高管存在超越经营范围、避开管理模式，违反行业惯例、违背交易习惯等行为时才能作出违反特殊监督职责的认定。

再次，应审查公司的损失程度是否达到足以影响公司“最大利益”的实现。公司是以营利为目的的企业法人，获取利润系股东、董事、监事、高级管理人员等进行经营管理的最大动机、最基础性要求。因此，在认定高管存在不当履职行为的前提下，实践中通常以公司的实际损失是否足以达到影响公司“最大利益”的实现来认定违反勤勉义务的责任承担。“最大利益”受损程度主要可以依据公司的运营成本、经营利润、资质资格等进行关联度判断，可以结合公司的注册资本、规模大小、同比增速、环比盈余等方面进行审查，审查的范围不仅包含可以具象化的财产性损失，如赔偿金额、亏损数额、预期利益损失等，还应当包含非具象化的损失，如竞争力急速下滑、企业声誉严重受损、行业占比短期速降等。在实际损失与最大利益之间明显具备较高关联度的情形下，应当认定公司高管的不当履职行为已经导致公司的最大利益受损，其应对此承担相应责任。

最后，应当按照高管与公司的各自过错程度适用过错责任原则分配责任比例。要求高管对违反勤勉义务的行为后果承担赔偿责任，实际是对高管不当履职行为采取的问责机制，具备一般侵权行为的构成要件，故应当适用过错责任归责原则。一方面，虽然勤勉义务规定于公司法中，与侵权责任分属不同的法

律关系，但从违反勤勉义务的责任构成来看，高管因履职导致损失的赔偿前提是违法或者违反公司章程，即违法或违约行为；未尽“合理注意义务”即行为存在过错；“最大利益”受损即为损害事实成立，同时结合2023年《公司法》第一百八十八条规定的“给公司造成损失”的因果关系要件，应当认定高管的不当履职行为直接或者间接作用于损害后果的情形下，予以适用过错责任认定。另一方面，对同一损害发生应当适用统一归责原则，除了审查高管的过错程度之外，亦应当根据过错原则审查公司本身对同一损害的发生或者扩大是否存在过错，并根据过错情况酌情减轻高管承担的责任比例。

本案中，包甲作为某置业公司的高级管理人员，全面负责公司工作审查，其在未经股东会决议的情形下将工程发包给不具备相应资质的个人承包，程序上违反了公司章程的规定，行为上没有尽到管理人对资质审查的通常应有合理注意义务，结果上造成了将近公司注册资本数额40%的财产损失，显然已经触及某置业公司的最大利益并造成实质损害。再者，本案损失产生的主要原因系“施工行为不当”，足以认定包甲的违法发包行为与公司受损之间存在因果关系，进而认定包甲作为高管违反了勤勉义务，应承担过错责任。同时，基于某置业公司在收到某监理公司发出的工作联系单后，未依此履行有关监督、管理义务并导致损失扩大，法院酌情减轻了包甲的责任比例，亦符合过错责任归责原则的应有之义。

编写人：福建省南平市中级人民法院 江琳清 曹滢颖

股东不得以公司利益受损为由提起股东直接诉讼

——白某诉朱某损害股东利益责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省福州市中级人民法院(2023)闽01民终2188号民事判决书

2. 案由：损害股东利益责任纠纷

3. 当事人

原告(上诉人)：白某

被告(被上诉人)：朱某

【基本案情】

2020年10月27日，某餐饮管理公司成立，注册资本为100万元人民币，朱某持股54%并担任公司法定代表人、执行董事，陈某持股23%并担任公司经理，白某持股23%并担任公司监事。

2022年4月29日，就白某诉某餐饮管理公司股东知情权纠纷一案，福州市鼓楼区人民法院作出(2022)闽0102民初2693号民事调解，确认某餐饮管理公司应当向白某提供财务会计报告、会计账簿以及会计凭证供白某查阅和复制。该调解书生效后，朱某向白某提供了某餐饮管理公司的会计账簿及会计凭证。白某主张，自某餐饮管理公司设立以来，由朱某负责某餐饮管理公司的经营管理。朱某未依法履行职责，导致公司未依法制作或保存会计账簿、会计凭证等文件资料，提供的成本支出明细中大量成本支出无相应的财务凭证，且公司经营的店铺停业时朱某未对固定资产等进行妥善地清理和处置，对白某的股

东权利造成损害。故，白某请求法院判令朱某赔偿其损失109291.5元。

【案件焦点】

股东能否以公司利益受损为由提起股东直接诉讼。

【法院裁判要旨】

福建省福州市鼓楼区人民法院经审理认为：《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（四）》第十二条涉及的公司董事、高级管理人员与股东的侵权法律关系，负有相应责任的公司董事、高级管理人员是侵权行为主体，股东的知情权利益是侵权对象。本条所称的民事赔偿责任，标准是对股东知情权造成损害，股东因此遭受的损失。而本案中，朱某已提供了某餐饮管理公司的会计账簿、会计凭证，不属于前述规定中“公司董事、高级管理人员等未依法履行职责，导致公司未依法制作或者保存公司法第三十三条、第九十七条规定的公司文件材料”的情形，不构成对股东知情权利益的损害。白某主张缺少部分会计凭证，会计账簿不具有客观真实性，不符合法律和会计准则的规定，而如确实存在会计账簿内容不实，虚构成本支出等情形，由此受损的是某餐饮管理公司的财产权利，白某作为某餐饮管理公司的股东，当某餐饮管理公司的财产权利受损，其股权价值等经济利益有可能间接遭受损失，但该损失不属于公司法规定的损害股东利益责任纠纷所对应的权利客体。白某所称某餐饮管理公司停业时朱某未对固定资产等进行妥善地清理和处置，受损的亦为某餐饮管理公司的财产权利，同理，该损失不属于公司法规定的损

害股东利益责任纠纷所对应的权利客体。故，白某要求朱某承担赔偿责任，缺乏依据，不予支持。

福建省福州市鼓楼区人民法院依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（四）》第十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下：

驳回白某的诉讼请求。

白某不服一审判决，提起上诉。福建省福州市中级人民法院经审理认为：根据白某的上诉请求，其系依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的规定（四）》第十二条，主张其作为某餐饮管理公司的股东因无法行使股东知情权而提起本案侵权损害赔偿之诉。首先，陈某作为某餐饮管理公司的经理，属于公司高级管理人员，亦是制作或者保存财务会计报告和公司会计账簿的义务主体；其次，在（2022）闽0102民初2693号民事调解书生效后，某餐饮管理公司已经向白某一方提供了公司的会计账簿及会计凭证，财务会计报告是根据会计账簿记录和有关资料编制所得，本案中某餐饮管理公司实际经营时间不足一个会计年度，在公司已提供相应会计账簿及有关凭证的情况下，股东的知情权并未受损。白某如果认为会计账簿及会计凭证存在问题，未能客观真实体现某餐饮管理公司的实际经营情况，此时公司高级管理人员侵害的是公司经营管理秩序，应是公司利益受损，对此，股东可另行寻求法律救济。

福建省福州市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项的规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

股东诉权不仅可以基于股东利益，也可以基于公司利益，但二者的救济途径并不相同。股东为维护自身利益而提起的诉讼，为股东直接诉讼，股东为维护公司利益而提起的诉讼，为股东代表诉讼。根据《中华人民共和国公司法》第一百九十条关于“董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者公司章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼”的规定，股东提起直接诉讼以股东利益受到损害为要件，且该损害仅限于直接损害。从实质上看，公司利益与股东利益高度关联，股东利益内含于公司利益之中，任何对公司利益造成的损害都可能间接损害到股东个人的利益，如公司资产的减损造成股权价值或投资收益的降低等。但法人财产权与股权彼此独立，公司利益与股东利益亦有一定的法律边界。若允许股东就公司利益提起直接诉讼，可能会产生公司财产减少，公司其他利益相关者利益无法得到公平偿付的不当后果，对商事

交易的安全与稳定亦有不利影响。因此，当公司利益受到损害时，股东无权将此直接主张为股东利益的损失，股东诉权应当通过代表诉讼来实现。

具体到本案中，白某系以朱某提供的某餐饮管理公司会计账簿内容不实，虚构成本支出，且未对公司固定资产等进行妥善地清理和处置，侵害其股东权利为由提出赔偿主张。显然，会计账簿内容不实，虚构成本支出，未对公司固定资产等进行妥善地清理和处置等是对某餐饮管理公司利益的损害，进而间接损害到朱某的股东利益，这不符合股东直接诉讼的构成条件。白某要求朱某向其承担赔偿责任，实际就是要求将诉讼利益直接归属于股东，当然不能得到支持。从本案中白某主张的事实与理由来看，其提起股东代表诉讼，主张朱某的前述行为对某餐饮管理公司利益造成损失并要求朱某向某餐饮管理公司承担赔偿责任，才是正确的诉讼路径。

本案案情并不复杂，其中值得探讨的问题是，何种损害能够被定义为对股东利益的直接损害，这是界定股东代表诉讼与直接诉讼的关键所在。综合来看，可以从以下三个方面判断：

1. 股东权利行使的目的。从目的的角度，股东权利可以区分为自益权与共益权。若股东权利的目的是自益，那么其所联结的损害就应当认为是直接的。但是，股东直接诉讼的权源不应仅限于自益权，共益权时常也带有自益属性，其行使多受到个体利益理念的驱动。因此，通过股东权利的目的是“自益”还是“共益”来判断股东受到损害是“直接”还是“间接”，虽然直观，但当共益权容纳了具有自益权属性的行为时，就需进一步探究侵权行为指向的是共益还是自益。

2. 侵权行为指向的利益。股东受到的是直接损害还是间接损害，主要判断标准是侵权行为指向的股东利益还是公司利益。股东利益能否实现不仅取决于公司的经营管理效益，还与公司利润分配政策等相关。而且，公司利益涉及股东、职工、债权人等诸多利益相关者的利益，各方利益也时常呈现出此

消彼长 的状态。如果将公司利益损害视为股东直接损害，并允许股东提起直接诉讼， 将可能损害公司的独立财产权及公司其他利益相关者的利益。因此，就股东直

接损害的判断，司法应当坚持合理审慎的态度，严格把握公司利益与股东利益的区分，否则将有碍公司独立的法人人格及在此基础上建立的公司法上的诉。

3. 胜诉利益归属的主体。当利益受到损害时，不论是股东还是公司，均应当享有获得救济的权利。从概念上看，公司利益是抽象的、不确定的。公司利益与股东利益盘根错节，有时难以清晰区分。胜诉利益的归属，也即何种主体的利益应当受到填补的角度来判断是否存在直接损害，能够反映利益保护的现实需求。

编写人：福建省福州市鼓楼区人民法院 蔡思婷

股东违背竞业禁止原则设立公司所获收入归属认定及数额确认

— 甲建筑劳务公司诉昂甲损害公司利益责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

安徽省马鞍山市中级人民法院(2023)皖05民终808号民事判决书

2. 案由：损害公司利益责任纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 甲建筑劳务公司

被告(被上诉人): 昂甲

【基本案情】

甲建筑劳务公司于2012年10月30日经工商注册成立，注册资本1000万元，企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人为被告昂甲，股东为昂甲、陈某、张某，前列股东投资占比分别为40%、30%、30%。公司

经营范围为：建筑劳务、劳务派遣、批发建材、建筑工程机械与设备租赁(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可经营)。2015年4月10日，甲建筑劳务公司股东会决议决定：选举昂甲为公司执行董事(法定代表人)兼经理职务。2016年8月24日，甲建筑劳务公司股东会决议决定：选举陈某为公司监事，其他不变。2022年12月13日，甲建筑劳务公司董事、监事、经理等高级管理人员由陈某、昂甲变更为张某、昂甲。监事由陈某变更为张某。

昂甲于2020年8月14日经工商注册成立乙建筑劳务公司，注册资本为1000万元，企业类型为有限责任公司(自然人独资)，股东为昂甲。经营范围为：建筑劳务分包、建筑材料销售、施工专业作业、机械设备租赁、保温材料销售、涂料销售(不含危险化学品)、家政服务(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可经营)。2022年7月27日，乙建筑劳务公司投资人由昂甲100%持股变更为余某持股80%、昂乙持股20%，公司类型变更为有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人由昂甲变更为余某。

昂甲在担任乙建筑劳务公司100%持股股东、总经理、执行董事以及法定代表人期间同时亦为甲建筑劳务公司的股东、执行董事、总经理及法定代表人，两公司经营范围类似，故甲建筑劳务公司认为昂甲存在损害公司利益行为，其在乙建筑劳务公司的所有收入应当归于甲建筑劳务公司，案件经一审法院多次调解无果。

甲建筑劳务公司自2017年至2023年4月4日，开具了多张购方为某工程局的发票。

自2021年8月19日至2022年7月27日(乙建筑劳务公司办理股权变更之日)，乙建筑劳务公司开具的发票金额总计为50750000元。

余某系昂甲妻子，昂乙系昂甲女儿。

2022年3月，中国建筑业协会发布《2021年建筑业发展统计分析》，该文件中载明2021年全国建筑业产值利润率为2.92%；2023年3月，中国建筑业协会发布《2022年建筑业发展统计分析》，该文件中载明2022年全国建筑业产值利润率为2.68%。

【案件焦点】

乙建筑劳务公司归入甲建筑劳务公司数额的确定。

【法院裁判要旨】

安徽省马鞍山市雨山区人民法院经审理认为：甲建筑劳务公司提交的增值税专用发票仅能证明该公司收入及税收情况，提交的2021年建筑业发展统计分析报告亦不具备证明效力，在案证据材料不能证明昂甲存有损害甲建筑劳务公司利益的行为及金额。根据法律规定当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。故，甲建筑劳务公司的主张依据不足，本院不予支持。

安徽省马鞍山市雨山区人民法院依据《中华人民共和国公司法》第一百四十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条、第六十七条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下：

驳回甲建筑劳务公司的全部诉讼请求。

甲建筑劳务公司不服一审判决，提出上诉。安徽省马鞍山市中级人民法院经审理认为：在昂甲担任甲建筑劳务公司执行董事期间，其作为一人股东设立了乙建筑劳务公司，甲建筑劳务公司与乙建筑劳务公司经营范围、经营区域近似，而且两公司的客户也存在重合，故依据上述规定，昂甲存在违反董事、高级管理人员竞业禁止、忠实勤勉义务的行为，应将违反忠实勤勉义务行为所得的收入归甲建筑劳务公司所有。归入的收入应为昂甲的违法获利，按照乙建筑劳务公司开票金额按照一定比例计算归入款，具有一定依据。经统计，自2021年8月19日至2022年7月27日（乙建筑劳务公司办理股权变更之日），乙建筑劳务公司开具的发票金额总计为50750000元。由于乙建筑劳务公司设立时是由昂甲设立的一人有限公司，在昂甲未提交证据证明其个人财产独立于乙建筑劳务公司财产的情况下，甲建筑劳务公司很难举证证明昂甲通过乙建筑劳务公

司获取的收入的具体金额，应由昂甲承担不利的后果。结合中国建筑业协会发布的2021年及2022年建筑业产值利润率情况，酌情确定乙建筑劳务公司需将 $50750000\text{元} \times 1.5\% = 761250\text{元}$ 归入甲建筑劳务公司。

安徽省马鞍山市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项、第一百八十二条之规定，判决如下：

一、撤销安徽省马鞍山市雨山区人民法院(2022)皖0504民初6494号民事判决；

二、昂甲于本判决生效之日起十日内向甲建筑劳务公司返还761250元；

三、驳回甲建筑劳务公司的其他诉讼请求。

【法官后语】

公司归入权适用存在多种情形，包括不当关联交易、侵占公司财产、篡夺公司机会、操纵盈余分配等。本案中，当事人昂甲作为公司股东违反董事、高级管理人员(以下简称高管)竞业禁止、忠实勤勉义务，设立与执业公司经营范围相似的公司，服务顾客群体重合度较高，该股东违反忠实勤勉义务行为所得的收入归执业公司所有。这种情形属于篡夺公司机会，此类案件审理的关键在于篡夺公司机会情形下，归入权数额的认定。

一、审判实务中归入权的认定路径

目前审判实务中对归入权的认定主要存在以下两种情形：一种是根据证据材料提供的线索确定的数额计算的要素，通过数据演算得出收入总数，以违反竞业禁止义务获得的投资收入为例，由一方当事人提供相关会计财务材料，经双方认可审计后作为利润分配的依据，在此基础上以“可分配利润×持股比例”计算经济利益流入的总额。另一种是在没有上述依据的情形下，法院发挥自由裁量权酌定归入总额。

二、归入金额确定的法律依据

公司董事或者高管与公司从事竞争行为，包括篡夺公司机会在内，归入权范围的计量难以把握，如果向违背竞业禁止业务的股东主张其现在所在公司的经营期间的净利润，以及股东作为高管所得的薪酬等，那股东从事经营过程中

所付出的贡献，即投入的本金及个人劳务、能力与经验所得利益是否也需要一并归入，如果简单地将上述利益归入，可能将此类案件的审理推入另一个极端，即使得原告公司从股东的失信行为中获利。对于归入权的计量不是单纯的数学问题，而是需要有相关的法理基础。

行使归入权是有先决条件的。首先，公司董事或者高管故意违背竞业禁止义务而从中获益，“有利可图”才会失信，失信方的获益必然需要高于履行合同的成本，如果董事或者高管虽然存在篡夺商业机会或者同业经营的事实，但是实际并未获利，并且处于亏损的状态，此时无法行使归入权。其次，归入范围需要扣除失信方获益所支出的必要成本。最后，有证据证明失信方获益的具体数额。在案件审理中，因为此类证据提供困难，往往使得原告方因举证不能承担败诉的结果，但是为了明确归入范围的确定，在此假设关于失信方的账簿、合同等证据材料都能获得，将探讨的范围缩小为失信获利的范围，亦可称之为“收入”。收入应当为流入财产与流出财产的差值，这里收入的范围确定要考虑以下要素，做好加减法。

一是做好加法。流入财产包括同业经营或篡夺商业利益的获利。具体的计算需要依据审计等确定数额。流入财产还应包括包孳息。董事和高管篡夺商业机会获益，由此产生的孳息与失信行为之间存在因果关系，参照恶意无权占有人返还孳息的规定，孳息也应当返还。

二是做好减法。流出财产包括必要成本，这种必要的成本是维持或者提升财产价值非劳务成本，当然如果存在奢侈的费用则需要一并归入，否则相当于变相鼓励董事或者高管失信。同理，维持或者提升财产价值的劳务成本，这些是难以精确计量的，在案件实际审理过程中企业从事的行业众多，如果需要法官对这种无形的付出与企业经营收入间进行分割，是不切实际的。因公司利益发生的财产减少也属于流出财产，董事、高管在违背忠实义务后，为原公司支付经营费用或者清偿公司对他人的债务，这部分费用需要扣除。

归入金额=同业经营或篡夺商业利益的获利+孳息-维持或者提升财产价值非劳务成本-因公司利益发生的财产减少

同业经营或篡夺商业利益的获利是案件审理中的难点，因为确立这一计算公式的前提是原告方提供的证据确实充分，但司法实践中往往难以达成这一目标。

三、结合证据材料确定获利

可归入的范围主要是违信公司的收益，根据“获利—成本”，可将归入的范围限缩至利润。对于利润的计算有不同的处理方式。有的根据账户收款金额确定营业收入，酌定利润率，再根据违信方的持股份额计算；有的根据违信方签订的合同来确定销售获利；有的计算方式复杂，需要明确哪些不是必要的成本，以及经营所得的利润。

上述计算的方式并不唯一，但是在利润的衡量上大致为“成本×利润率”，重要在于成本的估算和利润的酌定，具体需要根据双方当事人提供的证据，如合同、发票、银行流水、审计报告等。本案中，根据被告所在公司开票额的情况确定营业收入，并且酌定利润率1.5%，并且该公司在股权变更前为一人公司，被告持股比例100%，由此得出最后归入的数额。

编写人：安徽省马鞍山市中级人民法院 李睿

八、损害公司债权人利益责任纠纷

38

**否定公司人格应受到严格的主体和范围限制，
应与股东侵权行为造成的损害结果相适应**

——某科技公司诉方甲、滕某股东损害公司债权人利益责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区南宁市中级人民法院(2022)桂01民终742号民事
判决书

2. 案由：股东损害公司债权人利益责任纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):某科技公司

被告(上诉人):方甲、滕某

【基本案情】

2010年6月1日，方甲、滕某登记结婚。2011年3月30日，方甲、丁某作为股东(各占50%)，成立某电气公司。2017年7月24日至2019年6月24日，某电气公司经过几次股权变动，最终股东变更为方甲、方乙(各占50%)并在工商部门登记备案变更。

2016年5月12日至2017年10月28日，某科技公司与某电气公司签订多

份《定做承揽合同》，其中，某一合作项目名称为某水立方，签订时间2017年9月12日，合同价款910000元。该项目发包方是某投资公司，承包方是某建筑公司。因某电气公司未支付合作期间的加工费用，某科技公司将某电气公司诉至法院。2020年4月2日，广东省东莞市第一人民法院就该案作出民事判决，判令某电气公司承担给付加工款1651230元及相应利息的责任，后某电气公司怠于履行生效裁判，2020年8月6日，某科技公司向东莞市第一人民法院申请强制执行。2020年11月25日，东莞市第一人民法院裁定终结本次执行程序。

某投资公司与某建筑公司就C项目发生纠纷引发诉讼，2020年9月16日，法院作出民事调解书，确认某投资公司尚欠某建筑公司工程款820000元，并分期履行。

2020年11月13日，某投资公司向某建筑公司支付300000元。当日，方甲向某建筑公司提出《付款申请》，主要内容：现有项目名称：C项目一户一表及专变配电工程，该项目负责人为方甲。甲方甲投资公司于2020年11月13日转300000元到某建筑公司账上，现申请某建筑公司扣除挂靠管理费及相关税费后付到方甲账上。2020年11月16日，某建筑公司扣除管理费9000元，税费20289.45元后通过银行转账向方甲支付270710.55元。

2020年12月31日，某投资公司向某建筑公司支付260000元。2021年1月4日，方甲向某建筑公司提出《付款申请》，主要内容：现有项目名称：C项目一户一表及专变配电工程，该项目负责人为方甲，甲方甲投资公司于2020年12月31日转260000元到某建筑公司账上，现申请某建筑公司扣除挂靠管理费后付到方甲账上。同日，某建筑公司扣除管理费6500元后通过银行转账向方甲支付253500元。

【案件焦点】

方甲作为股东是否对第三人某电气公司不能清偿某科技公司的债务承担连 带责任。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区南宁市邕宁区人民法院经审理认为：公司股东应当遵守法律、行政法规和公司章程，依法行使股东权利，不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。根据某科技公司提交的证据，某电气公司与某科技公司签订买卖合同购买价值910000元电气设备用于C项目，而方甲利用个人账户接收C项目工程款高达524210.55元，且方甲没有提交证据证实该款项已经进入某电气公司财务记载，或者做出其他合理解释，构成人格混同，严重损害了某电气公司债权人利益，应当对民事判决书确定的某电气公司所欠某科技公司的债务承担连带责任。

广西壮族自治区南宁市邕宁区人民法院依照《中华人民共和国公司法》第二十条，《最高人民法院关于审理涉及夫妻债务纠纷案件适用法律有关问题的解释》第三条之规定，判决如下：

一、被告方甲对东莞市第一人民法院民事判决书确定的第三人某电气公司对原告某科技公司所欠加工款、逾期付款利息、担保费、迟延履行期间的债务利息、受理费、保全费承担连带清偿责任；

二、被告滕某对被告方甲上述债务承担连带责任；

三、驳回原告某科技公司的其他诉讼请求。

方甲、滕某不服一审判决，提出上诉。广西壮族自治区南宁市中级人民法院经审理认为：公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。本案中，某电气公司与某科技公司自2014年起开始合作。方甲作为某电气公司持股50%的股东和法定代表人，承接C项目后，又代表某电气公司与某科技公司订立承揽合同，由某科技公司加工C项目材料，并用于项目建设。在此过程中，某电气公司未全部支付加工费用，此后，某电气公司和某科技公司债权债务经法院判决由某电气公司承担给付责任并进入执行程序。方甲在明知经强制执行某电气公司财产未能还清债务的情况下，在执行的过程中和终结本次执行后，两次以个人账户收取C项目回款，但未将加工款返还某电气公司，使某电气公司无财产

清偿欠某科技公司的债务，严重损害了某电气公司债权人某科技公司的利益，是利用公司资产进行经营且不做财务记账，股东自身收益与公司盈利不加区分，利益不清的行为，构成股东人格与某电气公司法人人格混同，应对某电气公司对某科技公司所负债务承担连带责任。但公司人格独立和股东有限责任是公司法的基本原则。否认公司独立人格，由滥用公司法人独立地位和股东有限责任的股东对公司债务承担连带责任，是股东有限责任的例外。公司人格否认并非全面、彻底、永久地否定公司的法人人格，而只是在特定情形下突破股东对公司债务不承担责任的一般规则的例外，因此否认公司人格应受到严格的主体和范围限制，应与股东侵权行为造成的损害结果相适应。股东的单一侵权行为，并不能当然地扩大推断其此前、此后也存在相同行为，从而全面、彻底地否定股东个人与公司之间相互独立的地位，要求其对公司所负全部债务承担连带责任。某科技公司与某电气公司存在长期合作的关系，东莞市第一人民法院生效的民事判决书是双方长期合作期间产生的债权债务的清理，并非只针对 C 项目。方甲在该项目上侵害了债权人的利益，并不能当然地推断其存在其他合作中也存在同样的行为，某科技公司也未能提交证据证明方甲还存在侵害其他债权的行为，故对于某科技公司要求方甲对判决确定的所有债务承担连带责任的请求，本院不予支持。方甲应在其收取的 C 项目款项524210.55元范围内对上述判决确认的债务承担连带责任。

广西壮族自治区南宁市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项规定，判决如下：

一、撤销南宁市邕宁区人民法院(2021)桂0109民初2872号民事判决第二项、第三项；

二、变更南宁市邕宁区人民法院(2021)桂0109民初2872号民事判决第一项为：方甲以524210.55元为限，对相关民事判决书确定的某电气公司对某科技公司所欠加工款、逾期付款利息、担保费、迟延履行期间的债务利息、受理费、保全费承担连带清偿责任；

三、驳回某科技公司的其他诉讼请求。

【法官后语】

公司人格独立和股东有限责任是公司法的基本原则，否认公司独立人格是股东有限责任的例外情形。有限责任制度具有减少和转移风险、鼓励投资、促进资本流动等功能，因此《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国民法典》都规定了公司独立责任和股东有限责任的制度。

《中华人民共和国民法典》第五十七条规定：“法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。”第六十条规定：“法人以其全部财产独立承担民事责任。”《中华人民共和国公司法》第三条第一款规定：“公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。”第四条第一款规定：“有限责任公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任；股份有限公司的股东以其认购的股份为限对公司承担责任。”这些规定都表明，股东对公司债务承担有限责任是基本规定。

但公司的这一制度也可能为股东滥用公司独立人格进而损害公司债权人利益提供机会。出于保护债权人利益，防止公司股东、高级管理人员或控制人滥用公司独立地位，转移公司财产逃避债务等考虑，《中华人民共和国公司法》第二十三条第一款规定：“公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。”以立法形式定义了公司法人人格否认制度。

实践中，常见的公司法人人格否认情形主要有人格混同、过度支配与控制、资本显著不足等。本案主要涉及人格混同的情形。在本案的处理中，存在两种意见：

一种意见认为，方甲使用私人账户收取公司款项，且没有提交证据证实该款项已经进入某电气公司财务记载，或者做出其他合理解释，构成人格混同，严重损害某电气公司债权人利益，应当对相关民事判决书确定的某电气公司所欠某科技公司全部债务承担连带责任。

另一种意见认为，公司人格否认并非全面、彻底、永久地否定公司的法人

人格，而只是在特定情形下突破股东对公司债务不承担责任的一般规则的例外，因此否定公司人格应受到严格的主体和范围限制，应与股东侵权行为造成的损害结果相适应。股东的单一侵权行为，并不能当然地扩大推断其此前、此后也存在相同行为，从而全面、彻底地否定股东个人与公司之间相互独立的地位，要求其对公司所负全部债务承担连带责任。方甲在某个项目上侵害了债权人的利益，并不能当然地推断其存在其他合作中也存在同样的行为，某科技公司也未能提交证据证明方甲还存在侵害其他债权的行为，方甲应在其收取的指定项目款项范围内对判决确认的债务承担连带责任。

本文同意第二种意见，法人人格否认制度是对公司独立人格和股东有限责任的现代公司法基本原则的补充，是股东有限责任与债权人利益发生明显失衡时的事后救济，是在特定诉讼案件中对公司人格的一时一事的否定，在某一时间段或者某一具体事项中否认公司人格，并不当然用于涉及该公司的其他项目，不影响公司作为独立法人资格的存续。当然，主张被告一方存在人格混同的当事人，应当对被告存在资产混同以及滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害债权人利益的情形承担举证责任。

具体到本案中，方甲作为某电气公司持股50%的股东和法定代表人，本应监督公司财务按照公司法规定严格执行，以保持公司独立法人地位。但方甲在明知某电气公司涉及执行且财产未能还清债务的情况下，两次以个人账户收取涉案项目回款，且未将款项返还某电气公司，使某电气公司无财产清偿欠某科技公司的债务，严重损害了债权人某科技公司的利益，是利用公司资产进行经营且不做财务记账，股东自身收益与公司盈利不加区分，利益不清的行为，构成股东人格与公司法人人格混同，应承担与其侵权行为相适应的损害赔偿责任。

编写人：广西壮族自治区南宁市中级人民法院 覃炜

广西壮族自治区南宁市武鸣区人民法院 钟小琴

非公司股东身份的实际控制人滥用权利损害 债权人利益，应就公司债务承担连带责任

——某装饰公司诉蒋某实际控制人损害公司债权人利益责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省无锡市中级人民法院(2023)苏02民终4305号民事判决书

2. 案由：实际控制人损害公司债权人利益责任纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):某装饰公司

被告(上诉人):蒋某

【基本案情】

某建筑公司与某装饰公司就某市地铁项目存在定作合同关系。2014年3月，江苏省江阴市人民法院作出(2012)澄华商初字第113号民事判决：某建筑公司给付某装饰公司价款519万余元并偿付逾期付款违约金。

2011年10月，某建筑公司设立，注册资本为100万元，股东为王某、穆某，王某担任法定代表人。2012年4月21日，某建筑公司住所地变更为S地址，经办人为乔某。2012年11月30日，某建筑公司股东变更为张甲、方某，法定代表人变更为张甲。2018年4月25日，某建筑公司营业执照被吊销。

2010年4月19日，某铝业公司设立，注册资本20万元，股东为蒋某一一人。2011年1月6日，某铝业公司注册资本变更为200万元，股东变更为蒋某、赵甲，法定代表人为蒋某。2011年12月6日，某铝业公司住所地变更为S地址。

(与某建筑公司地址相同),经办人为乔某。2012年2月23日,某铝业公司股东变更为蒋某、李某,法定代表人为蒋某。2012年9月19日,某铝业公司股东变更为赵乙、李某,法定代表人变更为赵乙。2013年1月25日,某铝业公司股东变更为葛某、张乙,法定代表人变更为葛某。2018年12月5日,某铝业公司注销登记。

某建筑公司银行账户开设于2011年10月24日,于2012年10月10日发生交易后未再正常经营使用。2012年2月15日至2012年9月12日,某建筑公司陆续收到某市地铁1号线工程建设单位的工程款共计1497万元。2012年2月、3月,该账户发生32笔现金取款,每笔1万元。在某建筑公司收到上述工程款后,于2012年4月19日至9月26日陆续通过代发工资名义支出800余万元,其中发放给蒋某1800242元、发放给王某148.19万元、发放给乔某3064264元、发放给赵乙50万元。同时,某建筑公司分批向某铝业公司转账共计405.49万元,某铝业公司以代发工资名义陆续向蒋某发放104万元、向乔某发放1116497元。

江苏省江阴市人民法院分别向乔某、张甲调查。乔某陈述,其于2010年年底进入某铝业公司工作,后被蒋某安排到其他公司工作,一直到2015年离开;在上述期间,其名下银行卡收到的款项都是蒋某让其他人汇入,其提取现金后交给蒋某或者他老婆赵甲;某铝业公司实际控制人是蒋某。张甲称,其不认识蒋某,是方某让其做某建筑公司的名义股东,但其实际没有参与过某建筑公司的经营管理。

某装饰公司申请证人王某、李某、邵某、葛某作证。王某陈述,其是蒋某的表姐夫,于2010年到蒋某的某铝业公司打工;2011年,蒋某用其身份证注册了某建筑公司,另一股东穆某是蒋某的丈母娘;其从未参与某建筑公司的管理,仅作为公司员工负责某市地铁项目现场施工与供货事宜;其个人名下银行卡以及私章一直交由蒋某保管与使用,其不清楚银行卡的使用情况;其于2012年12月底离职,某建筑公司仅有一项某市地铁业务。李某陈述,其是蒋某的表兄弟;某铝业公司、某建筑公司均是蒋某的企业,均由蒋某老婆赵甲负责财务;

